

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 1er Dhoulkaâda 1414 - 12 Avril 1994

137^{ème} année

N° 28

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Mouvement dans le corps des délégués	583
Tableau parcellaire	583

Ministère de la Justice

Décret n° 94-694 du 28 mars 1994, portant création d'emplois au ministère de la justice.....	583
Arrêté du ministre de la justice du 29 mars 1994, portant délégation de signature..	583

Ministère de Affaires Etrangères

Décret n° 94-624 du 22 mars 1994, portant publication de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne.....	584
Nomination de ministres plénipotentiaires hors classe	590
Nomination de ministres plénipotentiaires	590
Arrêtés du ministre des affaires étrangères du 29 mars 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers exerçant au ministère des affaires étrangères et appartenant à la catégorie X, IX, VIII et III dans le grade d'attaché administratif, de secrétaire et huissier des affaires étrangères	591

Ministère de l'Economie Nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 29 mars 1994, relatifs à des permis de recherches	593
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 mars 1994, portant autorisation de vente des quantités de barytine provenant du permis de recherche des mines du 3ème groupe dit permis "Sidi Amor", gouvernorat du Kef.....	594

Ministère de l'Education et des Sciences

Nomination d'un directeur régional	594
Nomination d'un sous-directeur	594

Nomination de chefs de service	594
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 24 mars 1994, portant modification des listes des enseignements comportant des travaux dirigés, fixées par le décret n° 84-439 du 16 avril 1984 relatif aux études en sciences économiques et gestion à la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis.....	594
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 24 mars 1994, complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches, dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.....	595
Ministère de la Santé Publique	
Nomination du directeur de l'école supérieure des sciences et technique de la santé publique	595
Nomination d'un chef de service	595
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 26 mars 1994, portant désignation de membres de la commission nationale d'encouragement à l'emploi des jeunes.....	595
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Décret n° 94-704 du 28 mars 1994, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) alloués aux personnels de l'inspectioun pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance.....	596
Nomination de commissaires régionaux de la jeunesse et de l'enfance	596
Nomination de chefs de service	596
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la jeunesse et de l'enfance du 24 mars 1994, fixant la liste des départements à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd.....	598
Avis et Communications	
Ministère des communications	
Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie	599
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	601

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

DELEGUES

Par arrêté du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur du 25 mars 1994.

Les délégués dont les noms suivent sont nommés à compter du 24 février 1994 :

Monsieur Abdelaziz Bergaoui au siège du gouvernement de Tunis.

Monsieur Mohamed El Hamdi au siège du gouvernement de Sfax.

Monsieur Mohamed Kamel Limam à la délégation de Sfax sud du gouvernement de Sfax.

Monsieur Salem Tlili à la délégation de Hbira du gouvernement de Mahdia.

Par arrêté du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur du 25 mars 1994.

Les délégués dont les noms suivent sont mutés en la même qualité à compter du 28 février 1994 :

Monsieur Youssef Dridi du siège du gouvernement de Tunis à la délégation d'El Omrane.

Monsieur Ali Nasrallah du siège du gouvernement de Sfax à la délégation de Sfax médina.

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif

Tableau parcellaire annexé au décret n° 70-39 du 28 janvier 1970, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la municipalité de Menzel Bourguiba pour des parcelles de terre destinées à bâtir des logements :

Au lieu de :

Classement : 1

Nom de l'immeuble : Guthman

Numéro du titre foncier : 7995

Contenance : 614 m²

Nom du propriétaire : Delage Pierre Tisserana.

Lire :

Classement : 1

Non de l'immeuble : Delage Tisserana

Numéro du titre foncier : 7995

Contenance : 661 m²

Nom du propriétaire : Delage Pierre et héritiers Tisserana.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 94-694 du 28 mars 1994, portant création d'emplois au ministère de la justice.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu le décret n° 76-950 du 5 novembre 1976 portant fixation de la loi des cadres du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 92-848 du 11 mai 1992 fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décrète :

Article premier. - Sont réalisées au ministère de la justice les créations d'emplois ci-dessous désignés :

à compter du 1er juillet 1994

administration centrale

- 5 mécanographes

tribunaux de première instance de l'intérieur

- 10 administrateurs de greffe.

Art. 2. - Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la justice du 29 mars 1994, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1094 du 9 juin 1992 portant nomination de Monsieur Sadok Chaâbane ministre de la justice,

Vu le décret n° 94-324 du 3 février 1994 chargeant Monsieur Ahmed Taoufik Khfacha des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère de la justice,

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Ahmed Taoufik Khfacha directeur des affaires administratives et financières au ministre de la justice est habilité à signer par délégation du ministère de la justice tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaires.

Art. 2. - Monsieur Ahmed Taoufik Khfacha est autorisé sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 3 février 1994 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 1994.

Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 94-624 du 22 mars 1994 portant publication de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-92 du 2 août 1993, portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, des finances, du plan et du développement régional et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne.

Art. 2. - Les ministres des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, des finances, de l'économie nationale et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION

Entre le gouvernement de la République Tunisienne
et le gouvernement de la République de Pologne
tendant à éviter la double imposition
en matière d'impôts sur le revenu

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application de la convention

Article premier. - Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant des deux Etats contractants.

Art. 2. - Impôts visés

1) la présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :

a - en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
- l'impôt sur les sociétés,

b - en ce qui concerne la Pologne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
- l'impôt sur le revenu des personnes morales,
- l'impôt agricole,

4) la convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II DEFINITIONS

Art. 3. - Définitions générales.

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte l'exige une interprétation différente :

a - les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou la Pologne

b - le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles

c - le terme "Pologne" désigne la République de Pologne, y compris toute zone située hors des eaux territoriales de la Pologne, qui conformément au droit international a été ou pourra être désignée en vertu de la législation polonaise comme zone sur laquelle la Pologne peut exercer ses droits de souveraineté relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de mer ou du sous-sol marin

d - le terme "personnes" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes

e - le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition

f - les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant

g - le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant

h - l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef ou par un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant

- i - l'expression "autorité compétente" désigne :
- en Tunisie, le ministre des finances ou son représentant
 - en Pologne, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Art. 4. - Domicile fiscal

1) au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue

2) lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a - cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux),

b - si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle,

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité,

d - si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord,

3) lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Art. 5. - Etablissement stable

1) au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité

2) l'expression "établissement stable" comprend notamment :

- a - un siège de direction
- b - une succursale
- c - un bureau
- d - une usine
- e - un atelier

f - une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles

g - un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipements ont une durée supérieure à 6 mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipements ont une durée supérieure à 4 mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassant 10% du prix de ces machines ou équipements

3) on ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a - il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'expositions ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise

b - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison

c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise

d - une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité

e - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise

f - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, tout autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire

g - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire

4) une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat :

a - si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise

b - si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise

c - si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5) une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après

6) on ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissant dans le cadre ordinaire de leur activité

7) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce sur le territoire de l'autre Etat plusieurs activités dont quelques unes sont comprises dans le champ d'action de l'établissement stable tandis que d'autres en sont exclues, toutes ces activités même si elles sont menées de différents endroits de cet Etat sont considérées comme un seul et même établissement stable

8) le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

IMPOSITION DES REVENUS

Art. 6. - Revenus immobiliers

1) les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés

2) l'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression

englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Les navires, bateaux et aéronefs affectés au trafic international ne sont pas considérés comme biens immobiliers

3) les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers

4) les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7. - Bénéfices des entreprises

1) les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable

2) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable

3) pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commission (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements

4) s'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article

5) aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement

6) lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article

7) les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société en nom collectif, de société de fait, d'association en participation, de société en commandite simple ne sont imposables que dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable.

Art. 8. - Transport international

1) les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident

2) les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat

3) les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9. - Entreprises associées

1) lorsque :

a - une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence

2) lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art. 10. - Dividendes

1) les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat

2) toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes

- 10 pour cent dans tous les autres cas

3) le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident

4) les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables

5) lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à des résidents du premier Etat, sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur des bénéfices non distribués de la société même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11. - Intérêts

1) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat

2) toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation

3) le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article

4) les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables

5) les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé

6) lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de

pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 12. - Redevances

1) les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat

2) toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des redevances

3) le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique

4) les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables

5) les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable

6) lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 13. - Gains en capital

1) les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés

2) les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat

3) les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à

l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé

4) les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14. - Professions indépendantes

1) les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a - si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b - si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale

2) l'expression "profession indépendante" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Art. 15. - Professions dépendantes

1) sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat

2) nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée

b - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat et

c - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat

3) nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Art. 16. - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17. - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans cet Etat contractant où ces activités sont exercées

2) lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées

3) nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus y mentionnés sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant où l'activité de l'artiste ou du sportif est exercée si cette activité est financée pour une part importante par des fonds publics de cet Etat ou de l'autre Etat ou si l'activité est exercée dans le cadre d'une convention ou d'un accord culturel entre les Etats contractants.

Art. 18. - Pensions.

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19. - Fonctions publiques

1) a - les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat

b - toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services

2) a - les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat

b - toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité

3) les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20. - Etudiants - apprentis - boursiers - divers

1) tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l'autre Etat exclusivement :

a - en qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat :

b - en qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie

c - ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative non indépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat en vue d'acquérir une formation pratique

2) toute personne physique de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant un an ou plus en qualité d'agent d'une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visées à l'alinéa c du paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un contrat passé avec ladite entreprise ou ladite organisation, à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit pendant ladite période.

Art. 21. - Revenus non expressément mentionnés

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Art. 22 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions

La double imposition sera évitée de la manière suivante :

*) En ce qui concerne la Pologne :

1) Lorsqu'un résident de la Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Tunisie, la Pologne exempte de l'impôt ces revenus sous réserve des dispositions du sous-paragraphe 2 ci-après mais peut pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu appliquer le même taux que si les revenus en questions n'avaient pas été exemptés.

2) Lorsqu'un résident de la Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Tunisie, la Pologne accorde sur l'impôt dont elle frappe les revenus de résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Tunisie. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de la Tunisie.

*) En ce qui concerne la Tunisie :

1) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Pologne, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en Pologne. Toutefois, la somme déduite, peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction correspondant selon le cas, aux revenus imposables en Pologne.

2) Lorsque conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu'un résident de la Tunisie reçoit sont exemptés d'impôt en Tunisie celle-ci peut néanmoins pour calculer l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

3) L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus si ladite exonération ou la dite réduction n'avait pas été accordée.

Art. 23 - Nom discrimination et encouragement à l'investissement

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination du bénéfice imposable de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres de même nature de ce premier Etat.

5) Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente convention.

6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.

Art. 24 - Procédure amiable

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident ou si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants et ce, dans les délais prévus par le paragraphe 1 du présent article.

Art. 25 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants :

a - de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant

b - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant

c - de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Art. 26 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Art. 27. - Entrée en vigueur

1) La présente convention sera approuvée selon les dispositions du droit interne en vigueur dans chacun des deux Etats contractants.

2) Elle entrera en vigueur dès l'échange des notifications constatant que de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.

Les dispositions de la présente convention s'appliqueront pour la première fois ;

a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification et

b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification.

Art. 28 - Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant.

En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la convention s'applique pour la dernière fois :

- aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation

- aux autres impôts pour les périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, autorisés à cet effet ont signé la présente convention.

Fait à Tunis, le 30 mars 1993.

en double exemplaire en langues arabe, polonaise et française, les trois langues faisant également foi. En cas de litige, c'est la langue française qui prévaut.

*Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne*

Mohamed Ghannouchi

*Ministre de la Coopération Internationale
et de l'Investissement Extérieur*

*Pour le Gouvernement
de la République de Pologne*

André Arendarski

*Ministre de la Coopération
avec l'Etranger*

NOMINATIONS

Par décret n° 94-695 du 1er avril 1994.

Sont nommés ministres plénipotentiaires hors classe à compter du 1er janvier 1993 au ministère des affaires étrangères Madame et Messieurs :

- Mokhtar Zannad
- Abdelkerim Moussa
- Mohamed Fourati
- Tahar Sioud

- Radhia Mestiri
- Mohamed Férid Chérif
- Mohamed Hédi Ben Rejeb
- Ezzeddine Mansour
- Mohsen Frini
- Amor Ardhaoui
- Mohamed Salah Lejri
- Anouar Berraïes
- Mohamed Noureddine Hemdani
- Mohamed Azzouz Ennifar
- Mohamed Gherib
- Arbi Hantous.

Par décret n° 94-696 du 1er avril 1994.

Sont nommés ministres plénipotentiaires à compter du 1er janvier 1993 au ministère des affaires étrangères Mesdames et Messieurs :

- Rachid Ksia
- Rached Zoghlami
- Hassine Souki
- Saïda Chtioui
- Mohamed Afif Garbouj
- Mohamed Fendri
- Mondher Mami
- Hassen Slim
- Mohamed Hichem El Ati
- Ahmed Ayadi
- Arbia Ben Ajmia
- Mohamed Masmoudi
- Moncef Arbi.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 mars 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers exerçant au ministère des affaires étrangères et appartenant à la catégorie X dans le grade d'attaché administratif des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratif,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le cadre administratif du ministère des affaires étrangères, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'attaché administratif des affaires étrangères, les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie X,
- titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs à la date de l'examen.

Art. 3 - L'ouverture de l'examen professionnel est décidée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

L'arrêté d'ouverture détermine :

- le nombre d'emploi à pourvoir par voie d'examen professionnel,
- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4 - Les membres du jury sont désignés par arrêté du Premier Ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent acheminer leur demande de candidature par la voie hiérarchique.

Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6 - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive :

a) les épreuves écrites :

1 - une épreuve de culture générale (coef : 2, durée 2H).

2 - une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire (coef : 1, durée 2H).

b) une épreuve orale : (coef : 1) portant sur une question tirée du programme fixé en annexe, suivie d'une conversation avec les membres du jury (préparation 15 mn).

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat change du sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7 - Sous peine de nullité l'une des épreuves écrites doit être obligatoirement rédigée en langue arabe.

Art. 8 - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur ou égal à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20), est éliminatoire. La note définitive est multipliée par le coefficient fixé par chacune des épreuves à l'article 6 ci-dessus.

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de 30 points au minimum.

Art. 11- Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum quarante (40) points dans l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat le plus ancien dans la catégorie. Si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 12 - Lors des épreuves il est interdit aux candidats :

- 1) d'utiliser tous documents autres que ceux éventuellement autorisés par le jury d'examen,
- 2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- 3) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

4) de quitter définitivement la salle d'examen sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par lui et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 13 - Le jury dresse dans la limite du nombre total des emplois vacants réservés à l'examen professionnel, la liste des candidats admis définitivement classés par ordre de mérite.

Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché administratif des affaires étrangères est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Tunis, le 29 mars 1994.

Le Ministre des affaires étrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

de l'arrêté portant règlement et programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie X dans le grade d'attaché administratif des affaires étrangères

Programme

1) Epreuve de culture générale :

Une question d'ordre général ou sur l'actualité nationale ou internationale.

2) Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire :

- la constitution tunisienne,
- l'administration centrale,
- l'administration locale et les collectivités publiques locales,
- les établissements publics,
- les entreprises publiques,
- le domaine public,
- le domaine privé de l'Etat et des collectivités publiques locales,
- le contentieux administratif,
- statuts particuliers des personnels du ministère des affaires étrangères,
- organisation, fonctionnement et attributions du ministère des affaires étrangères,
- statut général des personnels de la fonction publique (loi n° 83-112 du 12 décembre 1983).

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 mars 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers exerçant au ministère des affaires étrangères et appartenant aux catégories VIII et IX dans le grade de sercétaire administratif des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratif,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le cadre administratif du ministère des affaires étrangères, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade de secrétaire administratif des affaires étrangères, les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie VIII,
- ayant poursuivi avec succès quatre années d'enseignement secondaire,
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs à la date de l'examen.

Art. 3 - L'ouverture de l'examen professionnel est décidée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

L'arrêté d'ouverture détermine :

- le nombre d'emploi à pourvoir par voie d'examen professionnel,
- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4 - Les membres du jury sont désignés par arrêté du Premier Ministre.

Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent acheminer leur demande de candidature par la voie hiérarchique.

Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6 - L'examen professionnel comporte une rédaction écrite (coef : 1, durée 2H).

Art. 7 - l'épreuve écrites peut être rédigée en langue arabe ou en langue française.

Art. 8 - Les copies de l'épreuve écrite sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Art. 9 - Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur ou égal à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20), est éliminatoire.

Art. 11- Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum dix (10) points.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat le plus ancien dans la catégorie. Si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 12 - Lors des épreuves il est interdit aux candidats :

- 1) d'utiliser tous documents autres que ceux éventuellement autorisés par le jury d'examen.
- 2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur.
- 3) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves.

4) de quitter définitivement la salle d'examen sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par lui et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 13 - Le jury dresse dans la limite du nombre total des emplois vacants réservés à l'examen professionnel, la liste des candidats admis définitivement classés par ordre de mérite.

Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de secrétaire administratif des affaires étrangères est arrêté par le ministre des affaires étrangères.

Tunis, le 29 mars 1994.

Le Ministre des affaires étrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 mars 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers exerçant au ministère des affaires étrangères appartenant aux catégories III et IV dans le grade de huissier des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le cadre administratif du ministère des affaires étrangères, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade de huissier des affaires étrangères, les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie III,
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs à la date de l'examen.

Art. 3 - L'ouverture de l'examen professionnel est décidée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

L'arrêté d'ouverture détermine :

- le nombre d'emploi à pourvoir par voie d'examen professionnel,
- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4 - Les membres du jury sont désignés par arrêté du Premier Ministre.

Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sus-visé doivent acheminer leur demande de candidature par la voie hiérarchique.

Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6 - L'examen professionnel comporte une rédaction écrite (coef : 1, durée 1H).

Art. 7 - Les copies de l'épreuve écrite sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Art. 8 - Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur ou égal à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20), est éliminatoire.

Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum dix (10) points.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat le plus ancien dans la catégorie. Si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 11 - Lors des épreuves il est interdit aux candidats :

1) d'utiliser tous documents autres que ceux éventuellement autorisés par le jury d'examen,

2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

3) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

4) de quitter définitivement la salle d'examen sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par lui et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 12 - Le jury dresse dans la limite du nombre total des emplois vacants réservés à l'examen professionnel, la liste des candidats admis définitivement classés par ordre de mérite.

Art. 13 - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de secrétaire administratif des affaires étrangères est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Tunis, le 29 mars 1994.

Le Ministre des affaires étrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 mars 1994, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit "Ennfidet Er-Rebaïa", gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment sont titre II,

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret susvisé,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 23 janvier 1994 sous le n° 621 233, par laquelle le groupement d'affaires Derbal à sollicité l'attribution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit "Ennfidet Er-Rebaïa", carte d'El Hama à l'échelle 1/100.000, gouvernorat de Gabès,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier - Le groupement d'affaires Derbal, faisant élection de domicile à Tunis, 22 avenue Alain Savary, est autorisé sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal de Jebel El Aïdoudi" altitude : 285 mètres, latitude : 37 G 81' 75", longitude : 8 G 19' 88", carte d'El Hama à l'échelle 1/100.000.

Limite Nord : est une ligne droite (A-B) de direction Ouest-Est passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une ligne droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 4000 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une ligne droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 2000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une ligne droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 2000 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3 - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du permis.

Tunis, le 29 mars 1994.

Le Ministre de l'économie nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 mars 1994, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit "Jebel El Aïdoudi", gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment sont titre II,

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret susvisé,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 23 janvier 1994 sous le n° 621 232, par laquelle le groupement d'affaires Derbal à sollicité l'attribution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit "Jebel El Aïdoudi", carte d'El Hama à l'échelle 1/100.000, gouvernorat de Gabès,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier - Le groupement d'affaires Derbal, faisant élection de domicile à Tunis, 22 avenue Alain Savary, est autorisé sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal de Jebel El Aïdoudi" altitude : 285 mètres, latitude : 37 G 81' 75", longitude : 8 G 19' 88", carte d'El Hamma à l'échelle 1/100.000.

Limite Nord : est une ligne droite (A-B) de direction Ouest-Est passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une ligne droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 2000 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une ligne droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 2000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une ligne droite (D-A) de direction Sud-Nord passant par le point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3 - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du permis.

Tunis, le 29 mars 1994.

Le Ministre de l'économie nationale
Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 mars 1994, portant autorisation de vente des quantités de barytine provenant du permis de recherche des mines du 3ème groupe dit permis "Sidi Amor", gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son article 22,

Vu l'arrêté du 20 mai 1993, portant institution du permis de recherche des mines du 3ème groupe n° 613.780, situé au lieu dit "Sidi Amor", gouvernorat du Kef, en faveur de Monsieur Tijani Ben Abid Melki,

Vu la demande en date du 24 janvier 1994 par laquelle Monsieur Tijani Ben Abid Melki a sollicité l'autorisation de disposer des quantités de barytine marchande provenant des travaux de recherche entrepris dans le permis susvisé,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Monsieur Tijani Ben Abid Melki est autorisé à disposer des quantités de barytine marchande provenant des travaux de recherche effectués dans le permis de recherche des mines du 3ème groupe n° 613.780, institué par l'arrêté du 20 mai 1993.

Cette autorisation couvrira la durée de validité du permis susvisé qui expire le 19 mai 1996 inclus.

Art. 2 - Le permissionnaire est tenu de communiquer, immédiatement après la vente, à la direction générale des mines tous les documents précisant le tonnage, le prix et les organismes acheteurs dudit minerai.

Tunis, le 29 mars 1994.

Le Ministre de l'économie nationale
Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'EDUCATION
ET DES SCIENCES**

NOMINATIONS

Par décret n° 94-697 du 28 mars 1994.

Monsieur Mohamed Ridha Enneifer, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement de Tozeur.

Par décret n° 94-698 du 28 mars 1994.

Monsieur Abdelkerim Louati, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des statistiques à la direction de la prospective de la statistique et de l'informatique au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 94-699 du 28 mars 1994.

Monsieur Ahmed El Ouni, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation socio-culturelle à la direction régionale de l'enseignement de Medenine.

Par décret n° 94-700 du 28 mars 1994.

Monsieur Khemaïs Selmi, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service du matériel, de l'équipement et de la maintenance à la direction générale des examens (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 94-701 du 28 mars 1994.

Monsieur Ahmed Boubaker, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et du suivi pédagogique de l'enseignement secondaire privé à la sous-direction de l'évaluation et du suivi pédagogique des établissements d'enseignement privé à la direction de l'enseignement privé (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 24 mars 1994, portant modification des listes des enseignements comportant des travaux dirigés, fixées par le décret n° 84-439 du 16 avril 1984 relatif aux études en sciences économiques et gestion à la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 84-439 du 16 avril 1984 relatif aux études en sciences économiques et gestion à la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, tel que modifié par le décret n° 88-357 du 14 mars 1988,

Sur proposition du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, après avis du conseil scientifique,

Arrête :

Article premier - Les listes des enseignements comportant des travaux dirigés, prévus aux chapitres II et III du décret n° 84-439 du 16 avril 1984 susvisé sont modifiés, conformément aux dispositions de l'article 17 (nouveau) dudit décret, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 88-357 susvisé, comme suit :

1/ Les travaux dirigés de la première année du premier cycle portent sur les enseignements suivants :

- introduction à l'économie politique

- étude des modes de production
- analyse micro-économique
- analyse macro- économique I
- mathématiques I
- mathématiques II
- statistique I.

2/ Les travaux dirigés de la première année du second cycle de la maîtrise en science économiques portent sur les enseignements suivants :

- croissance et développement I
- croissance et développement II
- statistiques mathématiques
- économie de la Tunisie I
- économie de la Tunisie II
- comptabilité nationale
- planification.

3/ Les travaux dirigés de la première année du second cycle de la maîtrise en gestion portent sur les enseignements suivants :

- gestion financière I et II
- système comptable et comptabilité des sociétés
- fiscalité de l'entreprise
- économie de l'entreprise
- économétrie
- matière à option.

4/ Les travaux dirigés de la première année du second cycle de la maîtrise en économie appliquée et en statistique portent sur les enseignements suivants :

- statistiques mathématiques et probabilités I
- statistiques mathématiques et probabilités II
- mathématiques IV
- recherche opérationnelle I
- recherche opérationnelle II
- économétrie I
- comptabilité nationale.

Art. 2 - Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de l'année universitaire 1993-1994.

Tunis, le 24 mars 1994.

Le Ministre de l'éducation et des sciences

Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 24 mars 1994, complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches, dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993,

Vu la loi n° 92-65 du 13 juillet 1992, portant création d'instituts préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et notamment son article 35,

Vu l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 6,

Vu l'avis du directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax,

Sur proposition du président de l'université du Sud,

Arrête :

Article unique - Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 3 février 1990 susvisé un paragraphe 10 ainsi libellé :

10 - L'institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax :

- département de mathématique et informatique,
- département de physique et technologie,
- département de chimie,
- département de biologie et géologie.

Tunis, le 24 mars 1994.

Le Ministre de l'éducation et des sciences
Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-702 du 26 mars 1994.

Le Dr. Essabeh Habib, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est nommé directeur de l'école supérieure des sciences et technique de la santé à Monastir pour une période de trois (03) ans à compter du 25 juin 1993.

Par décret n° 94-703 du 26 mars 1994.

Le Dr. Hadhri Mohamed Habib, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Kairouan.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 26 mars 1994, portant désignation de membres de la commission nationale d'encouragement à l'emploi des jeunes.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l'emploi des jeunes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 93-17 du 22 février 1993,

Vu le décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes et notamment son article 7,

Vu l'arrêté du 23 décembre 1993, portant désignation des membres de la commission nationale d'encouragement à l'emploi des jeunes,

Sur proposition de l'union générale tunisienne du travail,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 93-1049 du 3 mai 1993, est désigné en qualité

de membre titulaire de la commission nationale d'encouragement à l'emploi des jeunes, Monsieur Nouredine Fathalli représentant l'union générale tunisienne du travail, en remplacement de Monsieur Kemal Saâd.

Art. 2 - Sont désignés, en qualité de membres suppléants de la commission sus-indiquée, Messieurs Mohamed Seimi et Hassen Chebil représentant l'union générale tunisienne du travail en remplacement de Messieurs Ali Romdhane et Mohamed Chendoul.

Tunis le 26 mars 1994.

*Le Ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi*
Monser Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 94-704 du 28 mars 1994, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) alloués aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 93-543 du 1er mars 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-2561 du 27 décembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Les montants de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance sont fixés comme suit :

Grade	Montant mensuel	Date de l'exécution financière
inspecteur principal de la jeunesse et des sports	305 dinars	à partir du 1er mai 1993
	350 dinars	à partir du 1er mai 1994
	400 dinars	à partir du 1er mai 1995
inspecteur du 2ème degré de la jeunesse et des sports inspecteur du 1er degré de la jeunesse et des sports	370 dinars	à partir du 1er mai 1993
	311 dinars	à partir du 1er mai 1994
	358 dinars	à partir du 1er mai 1995
conseiller pédagogique de la jeunesse et des sports	186 dinars	à partir du 1er mai 1993
	216 dinars	à partir du 1er mai 1994
	248 dinars	à partir du 1er mai 1995

Art. 2 - Dans le cas où l'un des agents sus-indiqués est admis à l'agrégation l'indemnité spécifique qui lui est allouée devient égale à celle perçue par le professeur agrégé.

Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 4 - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié en Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-705 du 26 mars 1994.

Monsieur Mahmoud Metahni, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax.

En cette situation l'intéressé a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-706 du 26 mars 1994.

Monsieur Ahmed Khenissi, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Medenine.

En cette situation l'intéressé a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-707 du 28 mars 1994.

Monsieur Mansour Othmani, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sousse.

Par décret n° 94-708 du 28 mars 1994.

Monsieur Ajmi Metaoua, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sousse.

Par décret n° 94-709 du 26 mars 1994.

Monsieur Abdelkader Hamdi, inspecteur de la jeunesse et des sports du second degré, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sidi Bouzid.

Par décret n° 94-710 du 26 mars 1994.

Monsieur Abdelhamid Kilani, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Kairouan.

Par décret n° 94-711 du 26 mars 1994.

Monsieur Ali Helali, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure et de l'équipement au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Mahdia.

Par décret n° 94-712 du 26 mars 1994.

Monsieur Youssef Koubaâ, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure et de l'équipement au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax.

Par décret n° 94-713 du 26 mars 1994.

Monsieur Gouider Haouet, inspecteur de la jeunesse et des sports du second degré, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Gabès.

Par décret n° 94-714 du 26 mars 1994.

Monsieur Ezzeddine Bachraoui, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Gabès.

Par décret n° 94-715 du 26 mars 1994.

Monsieur Thameur Kouskoussi, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Medenine.

Par décret n° 94-716 du 26 mars 1994.

Monsieur Houcine Ben Amor, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Gabès.

Par décret n° 94-717 du 26 mars 1994.

Monsieur Noureddine Mejdoub, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax.

Par décret n° 94-718 du 26 mars 1994.

Monsieur Mohamed Ben Ali Ben Abderrahim, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Kébili.

Par décret n° 94-719 du 26 mars 1994.

Madame Zeineb Aouani, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Jendouba.

Par décret n° 94-720 du 26 mars 1994.

Monsieur Ezzeddine Soltani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure et de l'équipement au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Jendouba.

Par décret n° 94-721 du 26 mars 1994.

Monsieur Mohamed Moncef El Abdi, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Nabeul.

Par décret n° 94-722 du 26 mars 1994.

Monsieur Mongi Mallouli, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Medenine.

Par décret n° 94-723 du 26 mars 1994.

Monsieur Neji Khebou, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Kairouan.

Par décret n° 94-724 du 26 mars 1994.

Monsieur Rachid Melliti, inspecteur de la jeunesse et des sports du second degré, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure et de l'équipement au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Gabès.

Par décret n° 94-725 du 26 mars 1994.

Monsieur Hassen Tounsi, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Tunis.

Par décret n° 94-726 du 26 mars 1994.

Monsieur Ali Frikha, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax.

Par décret n° 94-727 du 26 mars 1994.

Monsieur Ahmed Gharbi, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Zaghouan.

Par décret n° 94-728 du 26 mars 1994.

Monsieur Houcine Khaldi, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Ben Arous.

Par décret n° 94-729 du 26 mars 1994.

Monsieur Habib Abbès, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Bizerte.

Par décret n° 94-730 du 26 mars 1994.

Monsieur Habib Zarrougui, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Tozeur.

Par décret n° 94-731 du 26 mars 1994.

Monsieur Abdesslem Marzouki, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sidi Bouzid.

Par décret n° 94-732 du 26 mars 1994.

Monsieur Zouheir Ben Salem, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sousse.

Par décret n° 94-733 du 26 mars 1994.

Monsieur Mohamed Kamoun, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax.

Par décret n° 94-734 du 26 mars 1994.

Monsieur Béchir Trabelsi, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sousse.

Par décret n° 94-735 du 26 mars 1994.

Monsieur Abderrazek Fadhel, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Monastir.

Par décret n° 94-736 du 26 mars 1994.

Monsieur Noureddine Bouaynaya, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Bizerte.

Par décret n° 94-737 du 26 mars 1994.

Monsieur Ahmed Kherifeche, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Nabeul.

Par décret n° 94-738 du 28 mars 1994.

Monsieur Mohamed Ali Aouadi, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Béja.

Par décret n° 94-739 du 28 mars 1994.

Monsieur Abdelmajid El Bahri, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la sauvegarde de l'esprit sportif et le développement du sport civil à la direction des sports civils au commissariat général au sport.

Par décret n° 94-740 du 28 mars 1994.

Monsieur Lotfi Hannachi, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sidi Bouzid.

Par décret n° 94-741 du 28 mars 1994.

Monsieur Mohamed Ben Kraïem, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Monastir.

Par décret n° 94-742 du 28 mars 1994.

Monsieur Moussa Azouz, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Tozeur.

Par décret n° 94-743 du 28 mars 1994.

Monsieur Tahar Laajimi, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Monastir.

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la jeunesse et de l'enfance du 24 mars 1994, fixant la liste des départements à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd.

Les ministres de l'éducation et des sciences et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 66-79 du 29 décembre 1966, portant création de l'institut national des sports,

Vu la loi n° 84-63 du 6 août 1984, portant organisation et développement des activités physiques et sportives,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et notamment son article 35,

Vu le décret n° 92-1570 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd,

Vu l'arrêté du 19 décembre 1990, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur relevant de chaque université,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd,

Sur proposition du président de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis,

Arrêtent :

Article premier. - La liste des départements à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd est fixée comme suit :

- département des sciences biologiques appliquées aux activités physiques et sportives (A.P.S.)

- département des sciences de l'éducation et de la pédagogie appliquées aux activités physiques et sportives (A.P.S.)

- département des techniques des activités physiques et sportives collectives

- département des techniques des activités physiques et sportives individuelles.

Art. 2. - Le directeur de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 24 mars 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie
atteints par la prescription de 15 ans (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
Q635326 W	RHOUMA ABDERRAHMEN	9,421	1978
Q635382 G	SQUAD SOUFI	17,408	1978
Q635471 D	MOHAMED B ABDALLAH KHRIJI	5,653	1978
Q635551 R	MANSOUR B LAKDAR EL MANAI	4,106	1978
Q635561 W	MAHMOUD B SALEM EL ABDELLY	3,071	1978
Q635582 Z	JABALLAH NACEUR	3,864	1978
Q635584 B	BRAHIM B BELGACEM LATRECH	4,643	1978
Q635668 T	DJILANI B HADJ SALAH	17,162	1978
Q635850 R	TIBA KLIFA	5,340	1978
Q635883 B	RAFFA SQUAD F RAFFA ABDALLAH	13,311	1978
Q635969 V	BARHOUMI ABDALLAH	6,653	1978
Q636042 Z	BELHADJ RADHIA F BELHADJ TOUHAMI	10,160	1978
Q636128 T	MONCEF TEYSSIR RAGHEB	13,893	1978
Q636130 V	ABDELLAZIZ B ALI BEJAQUI	7,811	1978
Q636154 W	HADDA MATHLOUTHI	3,465	1978
Q636167 K	AHMED KHEDRI	3,053	1978
Q636190 K	MADAME ARBIA FEFEL	59,017	1978
Q636301 F	SALAH BAKOURI	7,446	1978
Q636407 W	LALAHOU M B THABET F FRADJ AZOUZ	7,717	1978
Q636410 Z	ABDELWAHAB AOUADI	4,496	1978
Q636504 B	ABDELLAZIZ OUELHAZI	22,811	1978
Q636528 C	CHIBA FADUZI	9,034	1978
Q636645 E	ABDELKADER OUELHAZI	4,053	1978
Q636664 A	HAYET BEN TOUHAMI BEN ABBES	5,876	1978
Q636699 N	MHED ESSALAH B ALI B MRAD	22,971	1978
Q636855 H	BOUJEMAA B MOKTAR B ABDELJAOUAD	20,123	1978
Q636906 N	ZITOUNI MHED TAOUFIK	5,822	1978
Q636944 E	CHEDLY B ALI DRIDI	3,872	1978
Q636972 K	MAYOUFI NOUREDDINE	5,023	1978
Q637005 W	LEMJED SEGHAIER	18,119	1978
Q637064 K	MAHMOUD B MEAOUI B MAHMOUD	5,236	1978
Q637070 S	MHED HEDI AMARA	34,247	1978
Q637163 T	BOUAZIZ AHMIDA B BOUJEH	426,859	1978
Q637170 A	RAKROUKI BRAHIM B LAID	9,306	1978
Q637243 E	MEKNI HABIBA	9,945	1978
Q637307 Z	SALEM B MOHAMED MZOUGH	6,895	1978
Q637318 L	GUEZAL BRAHIM	17,442	1978
Q637337 G	BOUKESRA SALAH	66,359	1978
Q637378 B	MALEK SAMIR B FREDJ	7,550	1978
Q637383 G	NEJIA B THABET	7,939	1978
Q637447 B	SALMI ALI B MOHAMED B MESSAOUD	4,486	1978
Q637557 W	SAKOUHI MOHAMED B OUANES	45,619	1978
Q637609 C	MOHAMED B HASSINE	32,848	1978
Q637693 U	HAYET CHALBI	6,625	1978
Q637705 G	HADRICHE NOUREDDINE	7,558	1978
Q637747 C	ZAKHAMA ALI B HABIB	65,968	1978
Q637785 U	EL OUARDI AHMEDI B KILANI	17,825	1978
Q637808 U	ELKOUBAJI ABOESSATAR	18,021	1978
Q637816 C	MOHAMED ENNACEUR CHAOUCH	14,306	1978
Q637828 R	JHIMI MOULDI B MOHAMED	8,985	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
Q637850 P	HEOILLI ABDALLAH B. DJEMAA	37,511	1978
Q637871 M	ALI B REDJEB ESNOUSSI	17,808	1978
Q637877 U	MOHAMED B AMOR TRABELSI	14,584	1978
Q637923 U	HAYET B SEDRINE	9,124	1978
Q637940 M	BELGACEM B AHMED B HASSEN B SAAYE	3,731	1978
Q637945 T	MOHAMED ALI ORIDI	4,497	1978
Q638027 G	BOUNDOUH ABDEL ALA	9,328	1978
Q638032 M	CHERIFA B OTHMAN F AMMAR SELEMI	9,937	1978
Q638034 P	METHAMEM NOURELHOUDA	3,132	1978
Q638045 B	KHALED B MOHAMED B HASSINE DEPICH	5,217	1978
Q638049 F	SAIDANE AITEN LAMIS	9,421	1978
Q638087 X	BOUBAKER SOMRANI	15,611	1978
Q638143 H	BAHOUI BADREDDINE	4,586	1978
Q638155 W	BACHALI DONIA	24,733	1978
Q638213 J	NAIM MAALLI	69,724	1978
Q638303 G	MAROUANI MAHMOUD	3,204	1978
Q638307 L	GALLALI SLAHEDDINE	9,350	1978
Q638321 B	ABDALLAH RIAHI	25,084	1978
Q638341 Y	MABROUKA SNOUSSI	5,816	1978
Q638439 E	HAMILA MAHBOUBA	63,475	1978
Q638497 T	ARBI ALI	5,095	1978
Q638509 F	JENDOUBI BECHIR	3,894	1978
Q638550 A	TOUMI AZIZA F ALI TOUMI	8,727	1978
Q638606 L	HABIB ABDALLAH	4,492	1978
Q638620 B	EL MEHOUI HEDI	7,282	1978
Q638637 V	ABDALLAH KLIFI CHARMITI	19,107	1978
Q638638 W	ZITOUNI FADILA B SALAH	3,130	1978
Q638684 W	MOHAMED HEDI ACHOURI	9,111	1978
Q638717 G	ABDALLAH B MOHD ESSEGHIR MANSOUR	2,306,865	1978
Q638760 D	TAMALLAH EL HAMMAMI B BELGACEM	14,704	1978
Q638872 A	MOULDI SAIDI	7,203	1978
Q638873 B	MESSAOUD B HASSEN	8,548	1978
Q638977 P	LIMAM MOHAMED	4,266	1978
Q638993 G	HASSEN MTAR	5,371	1978
Q639001 R	MOHAMED MOULDI B TAHAR BOUGHALMI	5,199	1978
Q639010 A	HAMADI B AHMED TERRES	8,343	1978
Q639015 F	CHAIEB EDDHAOUI	4,317	1978
Q639021 M	MAATOUG HAMED B MOHAMED	5,497	1978
Q639056 A	HAFNAOUI MANSERI	18,844	1978
Q639060 E	SALEM B AHMED EL MATOUSSI	25,599	1978
Q639100 Y	SALLAMI ALI B MOHD	5,004	1978
Q639159 M	HEDI B ALI B AMEUR	4,727	1978
Q639172 B	MOHAMED DJERIDI	13,100	1978
Q639185 R	BELLAGHA YOUSSEF B HADJ MOHAMED	3,695	1978
Q639310 B	BALI BAHRI	65,059	1978
Q639311 C	BEL HADJ FREDJ NOURREDDINE	11,914	1978
Q639325 T	MUSTAPHA B SAAD	7,833	1978
Q639341 K	TAIEB B HOUMI	4,718	1978
Q639355 A	SALAH B BECHIR MESSOUSSI	17,407	1978
Q639385 H	SAYAH MOHAMED SALAH	6,755	1978

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 30 NOVEMBRE 1993

A C T I F

ENCAISSE-OR	4	350	689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG INT	2	371	792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	1	871	465,668
AVOIRS EN DEVISES	763	483	153,001
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	236	629	431,969
COMPTE COURANT POSTAL	4	948	130,145
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	571	585	259,835
EFFETS ESCOMPTEES	514	392	383,351
EFFETS DE REF. EN DEVISES	181	422	911,059
EFFETS EN PENSION	92	500	000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECOUVREMENT	25	511	867,076
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	84	369	628,194
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25	000	000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8	000	000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296	994	592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	14	788	200,515
IMMOBILISATIONS	16	339	263,847
DEBITEURS DIVERS	20	869	772,350
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	122	916	559,928
	2	988	345 101,560

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1	178	238	848,054
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS		100	137	112,769
COMPTES DU GOUVERNEMENT		115	775	926,953
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX		49	377	926,598
FONDS NATIONAL DE GARANTIE		40	849	278,882
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME		769	271	832,438
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT		86	795	733,912
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE		238	593	246,968
PROVISIONS		33	477	761,542
RESERVE SPECIALE		16	816	905,082
RESERVE LEGALE		3	000	000,000
CAPITAL		6	000	000,000
CREDITEURS DIVERS		23	398	003,855
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF		326	612	524,515
	2	988	345	101,568

Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 DECEMBRE 1993

A C T I F

ENCAISSE-OR	4	350	689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG INT	2	371	792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	1	871	465,668
AVOIRS EN DEVISES	804	757	366,221
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	236	629	431,969
COMPTE COURANT POSTAL	4	985	193,369
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	599	778	512,958
EFFETS ESCOMPTEES	506	707	839,346
EFFETS DE REF. EN DEVISES	179	116	473,918
EFFETS EN PENSION	92	500	000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECouvreMENT	13	634	479,180
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	99	202	514,838
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25	000	000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8	000	000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296	994	592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	14	788	200,515
IMMOBILISATIONS	16	344	417,631
DEBITEURS DIVERS	20	867	891,800
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	125	229	062,503
	3	053	129 924,546

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1	173	041 816,959
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	102	050	373,616
COMPTES DU GOUVERNEMENT	156	141	878,034
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49	377	926,598
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	40	868	854,292
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	777	995	240,093
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	101	908	948,231
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	238	593	246,968
PROVISIONS	33	477	761,542
RESERVE SPECIALE	16	016	905,082
RESERVE LEGALE	3	000	000,000
CAPITAL	6	000	000,000
CREDITEURS DIVERS	25	346	316,267
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	328	510	656,864
	3	053	129 924,546

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 DECEMBRE 1993

A C T I F

ENCAISSE-JR	4 350 689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG INT	2 371 792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	1 871 465,668
AVOIRS EN DEVISES	894 289 138,968
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	236 629 431,969
COMPTE COURANT POSTAL	4 960 014,776
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	552 790 589,974
EFFETS ESCOMPTES	509 423 936,391
EFFETS DE REF. EN DEVISES	177 571 284,754
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTES & CHQES EN COURS DE RECOUVREMENT	8 889 566,290
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	87 757 140,752
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8 000 000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296 994 592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	14 788 200,515
IMMOBILISATIONS	16 357 331,124
DEBITEURS DIVERS	20 866 678,100
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	126 851 775,995
	3 082 263 629,906

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 155 431 560,068
CTES DES BQES. & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	146 030 987,861
COMPTES DU GOUVERNEMENT	168 270 156,814
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49 377 926,598
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	40 872 331,676
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	773 975 664,644
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	88 957 823,557
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	238 593 246,968
PROVISIONS	33 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	28 576 173,932
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	332 883 091,164
	3 082 263 629,906

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

1) RECTIFICATIF AU JORT N° 21 DU 16 MARS 1993 ET N° 27 DU 9 AVRIL 1993

Situation générale décadaire au (31/12/92) - au (10 - 20 et 31/1/93) et au (10/2/93)
Lire : Le compte d'actif "avance à l'Etat/souscription fonds monétaire" ...
Au lieu de : Avance à l'Etat en contrepartie de DTS...

2) RECTIFICATIF AU JORT N° 54 DU 23 JUILLET 1993 Situation générale décadaire au 28 février 1993

Compte du passif
Lire : Allocation de droits de tirage spéciaux 47.047.176,803
Fonds national de garantie 37.586.559,556
Au lieu de : 45.047.176,803
..... 37.568.559,556

Situation générale décadaire au 20 mars 1993

Compte de l'actif
Lire : Compte spéciaux de coop. économique de l'Etat et IAT 211.147.524,102
Au lieu de : 211.147.524,120

3) RECTIFICATIF AU JORT N° 43 DU 11 JANVIER 1993 Situation générale décadaire au 10 avril 1993

Lire :
Compte spéciaux de coop. économique de l'Etat et IAT 212.163.368,595
Au lieu de : 211.163.368,595

4) RECTIFICATIF AU JORT N° 43 DU 11/6/93 - N° 54 DU 23/7/93 - N° 61 DU 17/8/93

Situations générales décadaires du 20 février 1993 - au 10 mai 1993

Compte d'actif
Lire : Avance à l'Etat/souscription fonds monétaire' ...
Au lieu de : Avance à l'Etat en contrepartie de DTS...

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 13 Avril 1994*

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1994

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 243387

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8